



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATINGE EMPRESA DE ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Esta notícia foi visualizada 60664 vezes

 Publicada em: 21/07/2025 / Atualizada em: 21/07/2025



Decisão oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Itapeverica da Serra-SP determinou a desconsideração da personalidade jurídica de uma organização para reconhecer a responsabilidade de outra pessoa jurídica, além da dos sócios.

A empresa, ao tentar afastar a responsabilidade, alegou que a inclusão de outra pessoa jurídica no polo passivo da execução seria impossível, já que esta não havia participado do processo na fase de conhecimento. A defesa da 1ª reclamada tentou se amparar no entendimento do Tema 1232 do Supremo Tribunal Federal, que trata da responsabilidade de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento.



A juíza Thereza Christina Nahas, no entanto, afastou a argumentação esclarecendo que o caso não se enquadra na discussão sobre grupo econômico, mas sim no instituto da desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 50 do Código Civil e na teoria do abuso do direito. A decisão ressaltou que a empresa utilizou a estrutura societária como "escudo" para não honrar compromissos, caracterizando abuso da personalidade jurídica.

A magistrada acrescentou que a presença de outras pessoas jurídicas no quadro societário não altera a questão central. "O que importa é a participação do sócio na administração da empresa e, consequentemente, o abuso do direito da personalidade que o Estado lhe conferiu para o exercício de uma atividade que visa o desenvolvimento econômico e social do país", explicou.

Cabe recurso.

(Processo nº 1000653-74.2023.5.02.0332)

Entenda alguns termos usados no texto:

Para tirar dúvidas sobre termos e expressões jurídicas, acesse o nosso glossário.

desconsideração da personalidade jurídica é instituto jurídico que permite o juiz alcançar o patrimônio pessoal dos sócios da empresa para quitar débitos da empresa; isso ocorre quando se verifica abuso da personalidade jurídica, ou seja, quando a separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios é utilizada para fraudar credores, burlar a lei ou para fins ilícitos

[Back](#)

Atualizado por Secretaria de Comunicação Social (secom@trtsp.jus.br)

